

Avv. Micaela Pisacane, Lungotevere dei Mellini 44 - 06.90274262

Indirizzo PEC micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

RG 18539/2021 - Giudice Dott. Sacco

NOTE 183 n.2

Per

il Sig. Federico Ottaviani – avv. Pisacane

Attore

contro

Sig. Alessio Ottaviani

Convenuto

Con le presenti note si assolve all'onere posto a carico delle parti dall'Ill.mo Giudice adito, si impugna e contesta tutto quanto ex adverso reso, richiesto e dedotto e ci si riporta ai propri scritti difensivi da intendersi qui trascritti e riprodotti e di cui si insiste nell'accoglimento, con riserva di controdedurre nelle note 183, n.3. In particolare in relazione alle avverse difese si precisa e chiarisce quanto segue.

-Sull'assegnazione della casa familiare si ribadisce nuovamente che al momento in cui il Giudice disponeva la stessa in favore della Sig.ra Pampaloni i figli della coppia erano **maggiorenni**. Ancora si ribadisce che è apodittica l'affermazione di controparte in forza della quale la Pampaloni non avrebbe titolo a stare nell'immobile: risulta in atti e documentato che ad oggi infatti l'assegnazione della casa familiare non è stata revocata; **anzi, si rammenta all'attore che il Sig. Franco Ottaviani nell'atto di citazione iniziale del divorzio chiedeva al Giudice di confermare alla Sig.ra Pampaloni l'assegnazione della casa coniugale di Piazza Giureconsulti.** Infatti si consideri che in relazione all'udienza tenutasi in data 20/05/2022 nella causa di divorzio coniugale, il Collegio non ha ancora sciolto la riserva: **ad oggi lo si ripete non è stata revocata l'assegnazione e ad oggi il diritto di assegnazione e dunque la sentenza è stato trascritto (All).**



Ad abundantiam, la Sig.ra è ritornata da oltre 20 anni nella sua casa di proprietà paterna, casa dove lei ha vissuto da quando aveva 3 anni fino al 1986 (anno del matrimonio). Dal 2001 è ritornata a stare nella sua casa come era stato sempre il volere del proprietario Dott. Pampaloni Sergio, volontà reiterata nuovamente nel testamento del marzo 2006 pubblicato dal notaio Casale. Si fa altresì presente che la Sig.ra Pampaloni (come ben a conoscenza del Sig. Alessio Ottaviani) non è autonoma nelle azioni personali della vita quotidiana per gravi, documentate, croniche e degenerative patologie (anche oncologiche...). Tale situazione porta il figlio Federico a supportarla in ogni sua necessità materiale (fare il bagno, portare pesi, accompagnarla in macchina, pulizie di casa, ...), fisica e soprattutto economica. Infatti il Sig. Alessio, oltre a disinteressarsi completamente delle varie problematiche fisiche della madre e a rifiutarsi di aiutarla, cerca esclusivamente di trarre utile tornaconto a suo vantaggio: **le ha persino bloccato l'esiguo mantenimento di euro 900,00 da ben 6 mesi** e la signora è costretta a vivere e dipendere totalmente dal figlio Federico (All. pignoramento). Il Sig. Alessio dichiara che la madre **allo stato attuale** sarebbe titolare di ben 325.000,00; affermazione questa mera e non fornita di alcuna prova, come a lui ben noto stante le risultanze degli accertamenti e pignoramenti svolti dallo stesso sui C/C della madre. Tanto vero che non deposita alcun conto corrente della Sig.ra Pampaloni da cui si evinca il contrario.

-Circa la perizia di questa difesa redatta dal Geom. Burelli, quanto sostenuto da controparte è inveritiero, offensivo e privo di fondamento. Non si comprende come il Sig. Alessio Ottaviani si stupisca “*dell'ingente somma di 190.000,00 euro*” spesa per la totale ristrutturazione dell'immobile durata ben due anni (ma forse il Sig. Alessio Ottaviani vuole affermare con la dicitura “presunti lavori” che gli stessi non sono mai stati effettuati???). Infatti, tale valutazione è decisamente inferiore al reale valore dei lavori effettuati; basti ricordare che nel 2004 il Sig. Franco Ottaviani, su richiesta del Dott. Sergio Pampaloni, presentava al suocero una **nota di spese di ben 334.715,35 euro per i lavori relativa alle spese effettuate per la ristrutturazione della casa,** (All.). In particolare alla perizia sono allegati idonei documenti ed in questa sede si allega altresì Doc. F1 firmato **esclusivamente dal Sig. Franco Ottaviani in qualità di esercente la potestà sui minori** (All). **Se il Sig. Alessio avrà bisogno di ulteriori piantine o documenti riguardanti l'immobile non avrà problemi a reperirli presso la conservatoria o il catasto perché sono stati tutti depositati a norma di legge.** Infatti, era il Sig. Franco Ottaviani che ha sempre gestito le varie pratiche catastali, di autorizzazioni, ordini di materiale utilizzato per la ristrutturazione (vedi alcune fatture intestate a suo nome- All.), per cui era l'Ottaviani Franco che decideva i lavori, anche se i pagamenti venivano effettuati **esclusivamente** con i soldi della moglie. In relazione alla somma spesa per i lavori si specifica che si è proceduto sulla base dello stato dell'asta, cioè di come l'immobile era stato realizzato dal costruttore. Lo si ripete l'autorizzazione ai lavori è stata data da Ottaviani Franco, ciò



lo si indica e allega perché controparte negli scritti sostiene che chi è il colpevole di eventuali abusi ne risponderà. Non si comprende come controparte possa sostenere che i lavori siano stati effettuati **solo dalla madre che sarebbe l'unica che avrebbe preso la decisione di effettuare i lavori in qualità di esercente la potestà sui minori insieme al Geom. Burelli che li avrebbe realizzati: sul punto si rinvia al documento allegato in cui risulta l'autorizzazione è data invece dal Sig. Ottaviani.** Poi ci sono delle incongruenze, perché a volte controparte sostiene che l'autorizzazione ai lavori dia stata data da entrambi i genitori, poi improvvisamente la figura del padre sparisce come se il Sig. Alessio Ottaviani diventasse esclusivamente figlio della madre. Si richiede sin d'ora **prove concrete** dell'affermazione che gli abusi sono stati effettuati dalla Sig.ra Pampaloni e dal Geom. Burelli. Sul punto ci si riserva di agire nelle competenti sedi tutte a tutela delle parti interessate. Il Sig. Ottaviani Alessio afferma altresì che “fu la Pampaloni autonomamente e unilateralmente decise di eseguire così ingenti opere di ristrutturazione a proprio uso e godimento”, dimenticando che lui ne ha ampiamente goduto per oltre 15 anni e ora le “ingenti opere di ristrutturazione” hanno aumentato notevolmente il valore della donazione per portarlo alle valutazioni odierne. Infatti, quando il nonno donò la nuda proprietà di tale casa, l'immobile era ridotto in condizioni totalmente fatiscenti (come potrà essere provato in sede testimoniale).

Circa il punto in cui l'attore afferma che “la serratura della porta d'ingresso dell'appartamento di Piazza dei Giureconsulti 26 è stata sostituita dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia e dal Sig. Ottaviani Federico al precipuo scopo di impedirne l'accesso all'odierno attore e alla nonna Santececchi Rita, *“barbaramente cacciata di casa dalla figlia Pampaloni Cinzia e dall'attuale convenuto”* se ne chiede la reale prova di tale grave affermazione. In mancanza di ciò se ne chiede la lite temeraria. Infatti, riguardo la chiave dell'appartamento l'Ottaviani Alessio e il suo avvocato hanno ben visto che era giacente sulla scrivania dell'attore (vedi foto), ma non l'hanno presa. La presenza della suddetta chiave può essere testimoniata da tutte le persone che erano presenti nella casa il giorno in cui il Sig. Alessio ha fatto fare un pignoramento mobiliare sui beni della madre.

Si precisa altresì che non risponde al vero che le spese dei lavori siano state richieste unicamente ad Alessio Ottaviani ma sono stati calcolati nel totale e ripartite pro-quota. Altresì pretestuosa è l'affermazione per cui i 2.250,00 euro che venivano erogati su pignoramento dello stipendio del padre comprendessero le spese di gestione. Forse l'attore dimentica che il padre quando nel 2007 andò via da casa, oltre ad appropriarsi di circa 870.000,00 euro della moglie e di 162.000,00 euro versati dalla stessa (e perciò di sua proprietà) su libretti intestati ai figli, il Sig. Franco lasciò oltre 10.000,00 euro tra bollette, tasse, IMU, ecc... inerenti sia alla casa di Piazza dei Giureconsulti, sia a quella di Via Anzillotti, sia alla villa di Marina Velka.



Riguardo l'affermazione al punto 9) ove il Sig. Alessio afferma che tutte le denunce penali a suo carico sono state "archivate"; a questa difesa non risulta tale circostanza, ma la denuncia la denuncia per falsa testimonianza risulta giacente davanti al PM Santucci è ancora pendente, in attesa di ulteriori integrazioni. Pertanto si prega la difesa opposta di depositare l'archiviazione che evidentemente non è stata comunicata a questa difesa.

-Riguardo l'affermazione che il Sig. Pignatelli sia persona di parte della Sig.ra Pampaloni, giova rimembrare al Sig. Alessio che il suddetto agente della FRIMM (di cui si chiede la testimonianza) fu presentato alla Sig.ra Pampaloni dal Sig. Franco Ottaviani tramite il suo avvocato Ughetta Marchi che lo conosceva per questioni personali. Ciò è comprovato dal fatto che nei verbali della vendita di Via Anzillotti, stilati davanti al Giudice Coderoni, è lo stesso Ottaviani che propone l'agenzia FRIMM nella qualità del Sig. Pignatelli per la vendita del suddetto immobile. Il Sig. Pignatelli comunicava alla Sig.ra Pampaloni (anche davanti a testi) che il Sig. Alessio l'aveva contattato per chiedergli una stima della casa di Piazza dei Giureconsulti, e che si era altresì alterato quando il suddetto agente, con molta professionalità, gli aveva fatto presente che sulla casa gravava un diritto di abitazione della madre (per cui non era libera ma andava scorporato il suddetto valore) e che nella casa c'erano vari abusi, oltre che il piano superiore era ancora accatastato come sottotetti.

Circa l'affermazione che il suddetto appartamento sia goduto solo dal convenuto e dalla Pampaloni si rammenta all'attore che fino alla fine di luglio 2020 la Santececchi è stata per oltre 4 anni, **NONOSTANTE NON AVESSE TITOLO ALCUNO, TOTALMENTE SULLE SPALLE DEL SIG. FEDERICO**, senza contare gli enormi danni materiali, psicologici ed economici che ha creato la suddetta con le sue gravi problematiche psichiatriche. Infatti giova ricordare che nell'agosto 2016 il Sig. Alessio fu il primo a chiedere l'urgenza di un AdS per le gravi e ingestibili patologie della nonna per poi, **INSPIEGABILMENTE**, rinnegare il tutto ed affermare con veemenza che la nonna era invece perfettamente sana e pertanto di non interdirla

È strano che, nello stesso periodo del cambio di traiettoria di Alessio, sono uscite varie polizze a suo nome, variazioni di beneficiario su pre-esistenti polizze variate a suo nome, decumuli, testamento, conti della nonna gestiti da Alessio (mentre aveva affermato di non aver mai operato sui conti della nonna). La Santececchi afferma altresì anche davanti al CTU, Dott. Braccini, che i suoi soldi erano gestiti da Alessio anche per pagare le spese della villa di Marina Velka e di Piazza Giureconsulti, pertanto potrebbe essere utile ordinare il deposito dei movimenti bancari del Sig. Ottaviani Alessio dal 2016 in poi.

Si deve specificare che la Sig.lra Pampaloni ha negli ann8i cercato di addivenire ad un accordo con il figlio, **ANCHE DA ULTIMO HA CHIESTO UN INCONTRO CON IL FIGLIO CHE PRÒ LO HA**



RIFIUTATO SOSTENENDO DI NON VOLERE VEDERE LA MADRE. Si è cercato un colloquio chiarificatore tra le parti già dal 2017. Tramite la mediazione della Dott.ssa De Blasio (professoressa di francese alle superiori di Alessio ed anche amica di famiglia) e si era quasi raggiunto un accordo poi improvvisamente sfumato e da quel momento non si è più riusciti ad avere un incontro risolutivo neanche tramite avvocati, pur se inizialmente Alessio a ciò si era dichiarato disponibile. Per questo si rende necessario interrogatorio formale della parte per capire come si è giunti a questa attuale situazione.

In proposito si contesta l'affermazione avversa che il sottoscritto avvocato sarebbe incorso in un illecito disciplinare: non c'è clausola di riservatezza sulla corrispondenza, non si deposita nulla che possa riguardare una transazione e gli esiti della stessa, e nessun altro contenuto riservato tra avvocati: semplicemente si dà la prova della mancanza di volontà del Sig. Alessio di incontrare la madre, volontà chiaramente riferita per tramite dell'avvocato di Alessio, corrispondenza questa che ben può essere conosciuta dalla parte, si riporta solo il volere di una parte. In caso sia avanzata qualche azione si procederà di conseguenza facendo valere i propri diritti e la tutela in ogni sede.

Stante quanto sopra, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di volere ammettere i seguenti mezzi istruttori:

- interrogatorio formale del Sig. Alessio Ottaviani sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”:

- 1) “Il Sig. Alessio Ottaviani alla richiesta di sua madre, sia di persona che tramite raccomandata dell'Avv. De Sanctis, di restituire alla stessa la sua legittima come scritto dal nonno nel testamento del 2006, in cui Alessio non era contemplato, lo stesso si rifiutava di restituire ciò deteneva senza titolo alcuno?”;
- 2) “i soldi versati nel libretto Primi Frutti intestato a Suo nome (libretto svuotato dal Sig. Franco Ottaviani per ben 107.000,00 euro) sono **di proprietà esclusiva** della Sig.ra Pampaloni e dalla stessa sono stati versati sul suddetto libretto?” ;
- 3) “il denaro estero di cui è in possesso (oltre 500.000,00 euro), proviene dal conto criptato “AleFede” aperto a gennaio 2001 al Monte Paschi Bank nelle mani del Direttore Dott. Angelo Aromatario (ancora attuale direttore) fu aperto da Sua madre con fondi di esclusiva proprietà della Sig.ra Pampaloni?”;
- 4) “la Sig.ra Santececchi ha contratto a nome del Sig. Alessio Ottaviani nuove polizze, variazioni di beneficiario delle precedenti, testamento esclusivamente a nome del Sig. Alessio Ottaviani e Le ha



affidato la totale gestione dei suoi conti dopo che il Sig. Alessio Ottaviani nel 2016 aveva chiesto nomina AdS per la nonna? ;

5) “la Sig.ra Pampaloni aveva affidato a Voi figli in affidamento fiduciario i suoi beni derivanti dal padre per gravi problemi fisici e di separazione?”

6) “il Suo atteggiamento nei confronti di Suo padre è improvvisamente variato in bene nonostante la Sentenza Marcelli del Maggio 2017 confermava che il suddetto si era appropriato anche dei soldi versati sui Libretti dei figli”

7) “il Suo atteggiamento nei confronti di Sua madre è improvvisamente cambiato dopo 10 anni dalla morte di suo nonno Sig. Dott. Pampaloni (10/05/2006), e successivamente diceva alla madre che non le spettava nulla, “gli spettava zero”?

8) “gli scritti che gli si mostrano di cui allo allegato n. 7 sono scritti a mano da Lei, Sig. Alessio Ottaviani?”

Si chiede inoltre prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione vero che, indicando a teste il Sig. Pignatelli Luigi, titolare della Frimm Immobiliare, Via Baldo degli Ubaldi 175:

9) “Il Sig. Pignatelli ha conosciuto la Sig.ra Pampaloni dopo che le è stata presentata dall’avvocato del Sig. Franco Ottaviani e che la Sua offerta di vendita è stata portata dall’avvocato del Sig. Ottaviani?”

10) “Il Sig. Pignatelli è stato contattato dal Sig. Alessio Ottaviani per una stima della casa di Piazza dei Giureconsulti ed ha fatto presente al suddetto le varie problematiche esistenti e la diminuzione di valore per effetto della assegnazione della casa familiare alla Sig.ra Pampaloni?

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente controdedurre e chiedere di provare ed allegare alla luce delle avverse difese.

Con Osservanza

Si allega:

- 1) Trascrizione sentenza;
- 2) Pignoramento presso terzi;
- 3) nota spese di euro 334.715,35 e testamento 2004 e successivo del 2006;
- 4) Doc. F1 firmato dal Sig. Franco Ottaviani
- 5) Fatture



6) Foto

7) Dichiarazioni del Sig. Alessio Ottaviani

Con Osservanza

Roma, 06/06/2022

Avv. Micaela Pisacane

